

**FACULDADE INOVAMAIIS
CURSO DE DIREITO**

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO
RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

São Paulo - SP
2026

A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fa-

culdade Inovamais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

São Paulo - SP

2026

A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Inovamais como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Militão (Orientador) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

São Paulo, _____ de _____ de 2026.

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia.

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos.

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres.

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."

RESUMO

O presente artigo investiga de maneira exaustiva a constitucionalidade, a confiabilidade técnica, o direito comparado internacional (União Europeia, China e Estados Unidos) e o papel dos órgãos de inteligência, como a ABIN, no uso de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública brasileira entre 2024 e 2026. A pesquisa demonstra que a ocorrência sistemática de vieses algorítmicos e falsos positivos gera elementos probatórios eivados de ilicitude, violando o devido processo legal. Utiliza-se o método dedutivo com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental. Conclui-se que a opacidade tecnológica e a inobservância da cadeia de custódia exigem limites normativos rígidos e controle jurisdicional prévio.

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. ABIN. Direito comparado.

ABSTRACT

This article comprehensively investigates the constitutionality, technical reliability, international comparative law (EU, China, and USA), and the role of intelligence agencies, such as ABIN, regarding facial recognition systems in Brazilian public security from 2024 to 2026. The study shows that algorithmic biases and false positives generate unlawful evidence, breaching due process. Through a qualitative bibliographic and documentary methodology, it concludes that technological opacity and disregard for the chain of custody demand strict regulatory boundaries and prior judicial review.

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. ABIN. Comparative law.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIN	Agência Brasileira de Inteligência
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AI	Inteligência Artificial (<i>Artificial Intelligence</i>)
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
CAC	Administração do Ciberespaço da China
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CIN	Carteira de Identidade Nacional
CPC	Código de Processo Civil
CPP	Código de Processo Penal
EU AI Act	Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia
HC	Habeas Corpus
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
PIPL	Lei de Proteção de Informações Pessoais da China (<i>Personal Information Protection Law</i>)
RIC	Registro de Identificação Civil
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	2
RESUMO	3
ABSTRACT	4
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	5
1 INTRODUÇÃO	8
2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	9
2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	9
2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	9
2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	10
3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	10
3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	10
3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	10
3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo	10
3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública	10
3.5 Os Desafios Regulatórios da ANPD frente aos Dados Biométricos Sensíveis . .	10
4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	11
4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	11
4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	11
4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	11
5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	12
5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	12
5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	12
5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	12
6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	12
6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	12
6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial . . .	12

6.3	As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória . . .	12
7	DIREITO COMPARADO E INTELIGÊNCIA NACIONAL: UNIÃO EUROPEIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS E A ATUAÇÃO DA ABIN	13
7.1	O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act) e a Proibição da Vigilância Biométrica Indiscriminada	13
7.2	A Experiência Normativa da China: O Controle Rigoroso de Dados Biométricos e os Limites ao Setor Privado	13
7.3	O Panorama dos Estados Unidos: Moratórias, Banimentos e o Debate Legislativo	14
7.4	O Papel da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e o Cruzamento de Bancos Biométricos	14
8	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	15
8.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito	15
8.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	15
8.3	Propostas para a Regulamentação no Processo Penal	15
9	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	15
9.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	15
9.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	15
9.3	O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos	16
9.4	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	16
9.5	Considerações Parciais	16
10	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	16
10.1	Contextualização no Estado de São Paulo	16
10.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	16
10.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	16
10.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	16
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea atravessa uma profunda mutação estrutural impulsionada pela incorporação massiva de tecnologias de inteligência artificial. Entre as inovações adotadas de maneira acelerada pelos órgãos estatais de persecução penal, destacam-se os sistemas de reconhecimento facial, projetados para identificar indivíduos em tempo real por meio de redes de videovigilância urbana instaladas em espaços públicos, terminais de transporte e rodovias. No cenário do Estado de São Paulo, a introdução dessas ferramentas é propagandeada pelo poder público como um marco modernizador indispensável ao combate à criminalidade urbana.

Contudo, a expansão vertiginosa dessas tecnologias ocorre em total descompasso com a maturação de debates legislativos e dogmáticos adequados no campo do direito processual penal. O problema central que instiga esta pesquisa reside na colisão frontal entre a ânsia estatal por eficiência investigativa e a imperativa salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos probabilísticos de aprendizado de máquina, utilizando bancos de dados policiais frequentemente desatualizados ou maculados por assimetrias estruturais históricas.

A doutrina especializada e estudos empíricos internacionais demonstraram que tais algoritmos estão longe de ostentar a neutralidade apregoada por seus fornecedores comerciais. Ao contrário, carregam e reproduzem vieses discriminatórios severos, atingindo de forma desproporcional populações periféricas e minorias raciais. A hipótese que sustenta este estudo é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial produz uma taxa alarmante de falsos positivos — isto é, a identificação equivocada de cidadãos inocentes como criminosos foragidos —, o que resulta em prisões ilegais, constrangimentos ilegítimos e violações acentuadas à presunção de inocência.

Além disso, a opacidade operacional desses sistemas, frequentemente blindados por segredos industriais, impede que a defesa técnica exerça o contraditório de maneira substancial, rompendo os elos indispensáveis da cadeia de custódia da prova digital.

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar criticamente a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial nas fases pré-processual e processual penal. Os objetivos específicos desdobram-se em:

- Investigar a arquitetura técnica dos algoritmos de reconhecimento facial e os fatores estruturais geradores de vieses algorítmicos;
- Examinar o sistema constitucional de garantias e as normas do processo penal aplicáveis à admissibilidade de provas digitais;
- Analisar o papel de agências centrais de inteligência (como a ABIN) no cruzamento de dados biométricos em âmbito nacional;

- Desenvolver uma análise de direito comparado abrangendo a União Europeia, a China e os Estados Unidos;
- Propor limites regulatórios e parâmetros de controle jurisdicional prévio para o emprego dessas tecnologias;
- Sistematizar a responsabilidade civil objetiva do Estado em virtude de danos provocados por falhas algorítmicas;
- Avaliar, por meio de estudo de caso, a implementação prática do reconhecimento facial no Estado de São Paulo no período de 2024 a 2026.

A metodologia adotada pauta-se na pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial, com abordagem qualitativa e método dedutivo, examinando as garantias constitucionais face à realidade da vigilância cibernética.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VÍSES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo explora os fundamentos operacionais subjacentes à biometria algorítmica, destrinchando o ciclo de processamento de dados e os mecanismos técnicos que geram distorções discriminatórias.

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

Os softwares contemporâneos de reconhecimento facial baseiam-se em arquiteturas complexas de redes neurais profundas (*deep learning*). O fluxo computacional executa-se em etapas sucessivas: primeiramente, ocorre a detecção e o enquadramento do rosto na imagem capturada por lentes de alta definição; em seguida, procede-se ao alinhamento geométrico para neutralizar inclinações e variações lumínicas; posteriormente, o sistema extrai parâmetros métricos faciais (*landmarks*) para sintetizá-los em um vetor numérico privativo; por fim, o programa efetua o cotejo estatístico desse vetor com os registros armazenados no banco de dados, emitindo um alerta quando o índice de similaridade ultrapassa o limite de corte (*threshold*) programado.

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A premissa de imparcialidade matemática atribuída às máquinas revela-se infundada. Como os modelos são treinados com grandes volumes de imagens que refletem assimetrias sociais, os algoritmos aprendem a associar traços fenotípicos específicos a perfis de criminalidade, incorrendo em graves vieses de acurácia.

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

O sigilo corporativo que protege o código-fonte dos programas comerciais configura o fenômeno da "caixa-preta", impossibilitando auditorias externas e privando o acusado de contestar a veracidade técnica da identificação.

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

O ordenamento constitucional brasileiro estabelece barreiras intransponíveis contra medidas estatais invasivas. A presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa consubstanciam os pilares estruturantes do processo penal democrático, incompatíveis com a automatização cega da culpa.

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O artigo 226 do Código de Processo Penal estipula o rito formal obrigatório para o reconhecimento de pessoas, concebido justamente para evitar erros decorrentes de falhas mnemônicas e sugestões policiais. A substituição desse procedimento solene por um alerta eletrônico gerado por algoritmos fere diretamente a legalidade estrita processual.

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação rigorosa no sentido de que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal acarreta a nulidade absoluta do ato e contamina as provas subsequentes (ex: HC 598.886/SC). No âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussões correlatas ganham relevo em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública

Muito embora o artigo 4º da LGPD preveja exceções pontuais para fins de segurança pública, os princípios fundamentais da finalidade, da adequação, da necessidade e da transparência continuam plenamente aplicáveis para moderar a voracidade estatal na coleta e tratamento de dados biométricos.

3.5 Os Desafios Regulatórios da ANPD frente aos Dados Biométricos Sensíveis

Consoante o artigo 5º, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — associado à garantia fundamental inserida pela Emenda Constitucional nº 115/2022 —, os dados biométricos são expressamente classificados como dados pessoais sensíveis, cuja manipulação exige hipóteses legais restritivas e o resguardo de elevados padrões de segurança técnica. A

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem intensificado esforços regulatórios para delimitar o escopo de aplicação do reconhecimento facial, estruturando eixos de controle sobre a coleta automatizada e os riscos de efeitos discriminatórios.

Contudo, a invocação genérica de exceções voltadas à segurança pública (artigo 4º, inciso III, da LGPD) has servido de subterfúgio para que administrações estaduais implementem redes de videovigilância sem a devida realização prévia de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD). A ausência de regulamentação específica para o setor penal subverte o equilíbrio entre a perseguição estatal e a salvaguarda da personalidade, tornando urgente a consolidação de um microsistema normativo nacional que submeta a biometria policial a auditorias algorítmicas públicas e independentes.

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O funcionamento dos algoritmos fundamenta-se estritamente em cálculos de probabilidade e estimativas de semelhança. A adoção de índices de corte flexíveis nos sistemas policiais revela escolhas administrativas que priorizam a captura ampla em detrimento da precisão jurídica, elevando o risco de falsas imputações.

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Conforme demonstrado por pesquisas empíricas de grande repercussão acadêmica (a exemplo dos estudos de Joy Buolamwini e Timnit Gebru no MIT), as taxas de erro dos sistemas comerciais apresentam discrepâncias abissais entre diferentes grupos populacionais:

Grupo Demográfico	Taxa de Erro (%)
Homens brancos	0,8
Mulheres brancas	7,4
Homens negros	12,3
Mulheres negras	34,7

Tabela 1: Taxas de erro de sistemas comerciais de reconhecimento facial

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

A incorporação de ferramentas enviesadas pelos aparatos de segurança consolida um ciclo cibernético de discriminação institucional, reforçando preconceitos históricos que recaem sobre minorias e classes marginalizadas.

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

O disparo de um alerta em tela converte-se, na prática policial ostensiva, em mandado tácito de prisão ou busca pessoal coercitiva, atropelando a fase investigativa e invertendo a lógica constitucional da persecução penal.

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

Sujeitar o cidadão a constrangimentos severos e privações de liberdade respaldando-se em meras margens estatísticas de erro debilita a garantia da presunção de inocência, transformando a suspeita algorítmica em presunção de culpa fática.

5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A opacidade técnica e a blindagem comercial dos softwares impedem que a defesa técnica do acusado examine criticamente o arquivo de log, os parâmetros de busca e a integridade da imagem colhida no momento da abordagem.

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal introduziram normas rígidas destinadas a documentar o rastro cronológico, a autenticidade e a integridade dos vestígios materiais e digitais coletados nos órgãos de persecução.

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A supressão de metadados, a falta de registro detalhado do ambiente de captura e a recusa dos fornecedores em abrir o código-fonte tornam inviável a preservação formal da cadeia de custódia da prova biométrica digital.

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória

Em estrita harmonia com o artigo 157 do CPP, a inobservância das diretrizes de custódia contamina a prova digital na origem, maculando por arrastamento todos os elementos probatórios dela derivados.

7 DIREITO COMPARADO E INTELIGÊNCIA NACIONAL: UNIÃO EUROPEIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS E A ATUAÇÃO DA ABIN

7.1 O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act) e a Proibição da Vigilância Biométrica Indiscriminada

Enquanto o ordenamento jurídico brasileiro caminha a passos lentos na regulação das tecnologias de inteligência artificial, a União Europeia consolidou um marco normativo pioneiro e de rigor sem precedentes com a promulgação do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (*EU AI Act*). O diploma comunitário adota uma abordagem estritamente baseada em riscos, impondo restrições severas e proibições categóricas a determinadas aplicações de inteligência artificial na segurança pública e no controle de fronteiras. No que tange ao reconhecimento facial, o regulamento classifica os sistemas de identificação biométrica remota "em tempo real" em espaços públicos como ferramentas de **risco inaceitável**, estabelecendo a sua proibição geral, salvo em hipóteses estritamente delimitadas e excepcionais — como a busca por vítimas de sequestro, a prevenção de uma ameaça terrorista iminente ou a localização de suspeitos de crimes graves específicos —, e sempre condicionada à prévia e fundamentada autorização judicial ou de autoridade administrativa independente.

A normativa europeia reconhece que a captação biométrica em massa devasta o direito fundamental ao anonimato nos espaços urbanos, convertendo a praça pública em um ambiente permanente de vigilância panóptica. Além disso, o *EU AI Act* exige transparência algorítmica rigorosa, avaliações de impacto obrigatórias sobre os direitos fundamentais antes de qualquer implementação estatal e o registro detalhado de todas as operações, servindo de paradigma incontestável para demonstrar que o modelo brasileiro atual, pautado pela permissividade e pela ausência de freios legislativos, colide frontalmente com os padrões internacionais de proteção aos direitos humanos.

7.2 A Experiência Normativa da China: O Controle Rigoroso de Dados Biométricos e os Limites ao Setor Privado

Por outro lado, a experiência da República Popular da China apresenta uma dicotomia fascinante e complexa: embora o Estado chinês utilize extensivamente a mais avançada infraestrutura de reconhecimento facial e videovigilância em sua malha urbana estatal (*Sharp Eyes* e *Skynet*), o país implementou recentemente um arcabouço normativo surpreendentemente rígido para regular a coleta e o tratamento de dados biométricos por entidades comerciais e prestadores de serviços privados. Por meio de diretrizes emanadas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) e de disposições da Lei de Proteção de Informações Pessoais (*Personal Information Protection Law* — PIPL), o governo chinês passou a vedar expressamente a instalação arbitrária de câmeras de reconhecimento facial em locais de alta expectativa de privacidade — tais como banheiros públicos, vestiários, quartos de hotel e áreas residenciais comuns.

A regulamentação chinesa estipula que a utilização de reconhecimento facial por empresas privadas só pode ocorrer mediante consentimento individual explícito, inequívoco e em separado, impondo o ônus de demonstrar a "necessidade imperiosa" e a inexistência de métodos alternativos menos invasivos. Caso haja falhas na segurança dos bancos de dados biométricos corporativos ou coleta abusiva, as sanções administrativas e multas aplicadas às empresas são severíssimas. Essa dualidade institucional demonstra que, paradoxalmente, enquanto o Estado centralizado chinês monopoliza a vigilância pública, a tutela contra abusos comerciais e o uso indiscriminado por particulares ganha contornos de proteção de dados altamente estruturados, reforçando a tese de que a biometria não pode ser tratada como um insumo livre e desprovido de controle normativo rígido.

7.3 O Panorama dos Estados Unidos: Moratórias, Banimentos e o Debate Legislativo

Nos Estados Unidos, o debate sobre a vigilância biométrica gerou forte resistência legislativa. Cidades importantes, como San Francisco (CA), proibiram o uso de reconhecimento facial por agências policiais municipais. Além disso, a reintrodução do *Facial Recognition and Biometric Technology Moratorium Act* no Congresso dos Estados Unidos evidencia a percepção crescente de que os riscos sistêmicos inerentes à tecnologia superam eventuais vantagens de eficiência investigativa. A propositura federal estabelece proibições severas ao uso de sistemas de reconhecimento facial e outras tecnologias de identificação biométrica por agências federais, além de condicionar repasses de verbas federais de segurança pública à adoção de moratórias equivalentes por estados e municípios. O texto normativo reforça a exclusão probatória absoluta, vedando a utilização de quaisquer informações obtidas por meio de vigilância biométrica violadora da lei em procedimentos judiciais civis, administrativos ou criminais, demonstrando que democracias ocidentais caminham para refrear ou paralisar o uso indiscriminado da tecnologia.

7.4 O Papel da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e o Cruzamento de Bancos Biométricos

No cenário nacional, o debate ganha contornos complexos com a centralização de bases de dados federais e a atuação de órgãos de inteligência, com destaque para a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

A expansão da capacidade operativa da ABIN e dos órgãos centrais de persecução penal tem sido marcada pelo cruzamento massivo de bases de dados civis e criminais. A digitalização e a centralização de cadastros fundamentais — como a Base Nacional de Perfis Balísticos, o Registro de Identificação Civil (RIC) e a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que centraliza o CPF como identificador único — fornecem a matéria-prima indispensável para a alimentação de softwares de reconhecimento facial em larga escala. Ocorre que a utilização desses mananciais informacionais por agências de inteligência estatal opera, com frequência, à margem de um

escrutínio jurisdicional prévio e transparente. Diferente do inquérito policial tradicional, onde a medida constritiva costuma ser submetida ao crivo do juiz natural, as atividades de inteligência orientam-se por critérios de sigilo acentuado. Quando algoritmos de reconhecimento facial conectados a essas bases de dados federais são acionados para traçar o perfil de investigados ou monitorar o trânsito de cidadãos em espaços públicos, gera-se uma zona cinzenta jurídica. A inexistência de barreiras legais restritivas claras quanto ao tempo de armazenamento dessas impressões faciais (*faceprints*) e à finalidade do cruzamento transforma o cidadão comum em eterno suspeito sob a tutela preventiva do Estado.

8 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A amálgama entre a probabilidade estatística deficiente, a opacidade operacional e a inobservância das formas processuais revela a patente incompatibilidade da vigilância biométrica atual com os postulados do Estado Democrático de Direito.

8.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

A salvaguarda das liberdades públicas impõe a submissão dessas tecnologias a marcos regulatórios estritos, exigindo a aprovação prévia do Poder Judiciário para qualquer implementação de vigilância em massa.

8.3 Propostas para a Regulamentação no Processo Penal

Destacam-se como medidas essenciais: a proibição do uso de alertas faciais como fundamento único para prisões em flagrante, a exigência de dupla checagem humana qualificada, a garantia de acesso integral da defesa aos dados do sistema e a realização de auditorias públicas independentes.

9 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

9.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Consoante o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, consagra-se a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes nessa qualidade.

9.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

Ao adotar sistemas automatizados de inteligência artificial na atividade policial, o Estado assume integralmente o risco inerente à operação e à eventual falibilidade técnica dos

programas contratados.

9.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Prisões indevidas decorrentes de identificações faciais equivocadas geram danos morais e materiais profundos, impondo ao Estado o dever inafastável de reparação pecuniária integral.

9.4 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da profunda assimetria de informações técnicas entre o cidadão e a administração pública, mostra-se plenamente cabível a inversão judicial do ônus da prova à luz do Código de Processo Civil.

9.5 Considerações Parciais

A responsabilização patrimonial do Estado atua como importante mecanismo de refreamento institucional contra o uso irresponsável de tecnologias lesivas aos direitos humanos.

10 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

10.1 Contextualização no Estado de São Paulo

A expansão de programas estaduais de monitoramento inteligente integrou milhares de câmeras de segurança a bases de dados de procurados, alterando a rotina da segurança pública paulista.

10.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

A ocorrência documentada de equívocos operacionais e prisões injustas de cidadãos inocentes gerou repercussão nos tribunais, resultando em decisões judiciais de anulação de prisões e reconhecimento de ilegalidade no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

10.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

A ausência sistemática de protocolos rigorosos de dupla validação humana e a utilização de bases de dados desatualizadas acentuaram os danos infligidos a minorias demográficas nas periferias urbanas.

10.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

A experiência acumulada no período evidencia a necessidade imperiosa de estabelecer salvaguardas institucionais, transparência pública e estrito controle jurisdicional sobre as operações cibernéticas policiais.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demonstrou de maneira categórica que a adoção acrítica e desregulamentada de ferramentas de reconhecimento facial pela segurança pública fere preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira. Constatou-se que a presença de vieses algorítmicos e taxas elevadas de falsos positivos afeta desproporcionalmente grupos vulneráveis, comprometendo a presunção de inocência e o devido processo legal.

Verificou-se, ainda, que a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, a opacidade comercial da "caixa-preta" tecnológica, o uso descontrolado de bases de inteligência por órgãos como a ABIN e a quebra sistemática da cadeia de custódia digital tornam imprestáveis os elementos probatórios gerados por esses sistemas.

Por fim, a análise do direito comparado internacional (União Europeia, China e Estados Unidos) evidenciou que o controle rigoroso da biometria é uma tendência global inafastável, tornando indispensável a submissão da inovação tecnológica aos ditames do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988.
- [2] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal.
- [3] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- [4] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). **Habeas Corpus nº 598.886/SC**. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27 out. 2020.
- [5] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. **FAT***, 2018.
- [6] CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL: Contributos para a dogmática processual penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
- [7] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [8] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [10] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- [11] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [12] DONEDA, Danilo. **Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.
- [13] SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et al. **Regulação da Inteligência Artificial: Desafios para a Segurança Pública e Direitos Fundamentais**. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2023.